EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea I
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Secţiunea II
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este o instituţie care funcţionează sub control parlamentar şi care are ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

La nivel de conducere, ANRE are în componenţă un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. Aceştia fac parte de drept şi din Comitetul de Reglementare, organism cu rol în adoptarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale, potrivit art. 4 alin. (1) din OUG nr. 33/2007.

Acelaşi act normativ precizează la articolul 3 alin. (4) criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor să ocupe funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale a Energiei. Acestea sunt doar de natură profesională şi nu privesc şi situaţia de integritate a candidatului la una dintre cele două funcţii. Chiar şi criteriile profesionale lasă loc de interpretare din cauza precizării „domenii conexe".

Abia la art. 4 alin. (14) lit. c) pct. 2 se precizează, ca o condiţie pentru încetarea calităţii de membru al Comitetului de Reglementare, situaţia în care, împotriva acestuia, a fost pronunţată o condamnare penală la o pedeapsă privativă de libertate rămasă definitivă.

Interpretarea acestor articole poate da naştere unui vid legislativ. Practic, legea poate fi interpretată în sensul că nu-i interzice unei persoane condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate să candideze şi să fie numită într-o funcţie de conducere a ANRE, dar această situaţie duce la pierderea statutului de membru în Comitetul de Reglementare.

2. Schimbări preconizate

Prezenta propunere de modificare a legii vine să regleze această ambiguitate şi introduce un criteriu de integritate pentru numirea atât în funcţia de conducere a instituţiei cât şi în Comitetul de Reglementare. În primul rând, dosarul candidatului care doreşte să ocupe funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al ANRE va fi respins dacă a suferit o condamnare penală la o pedeapsă privativă de libertate rămasă definitivă. În al doilea rând, dacă în timpul exercitării funcţiei, preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţi este condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, mandatul său încetează fără a mai fi nevoie de întrunirea camerelor reunite ale Parlamentului pentru a face revocarea.

Secţiunea III
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroecomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

7. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Iniţiator,

Deputat Cristina-Mădălina Prună

Deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

LEGE

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. Crt.	Nume Prenume	Grup Parlamentar	Semnătură
1.	PRUNĂ CRISTINA MĂDĂLINA	USR	
2.	CLAUDIU NĂSUI	USR	
3	Dan Barna	USR	
4	Cristian Gabriel Seidler	USR	
5	Simonel Ungureanu	USR	
6.	MOȘTEANU CIVIU-IONUȚ	USR	
7.	STANCIU-VIȘINESCU VLAIN	USR	
8	POP RARES TUDOR	USR	
9	Morussi George	USR	
10	RADU MIHAIL	USR	
11	CRISTINA IURIȘNIȚI	USR	
12	PRISNEL ADRIAN	USR	

13	RENGA TUDOR ULAM	USR	
14	PORESCU NICOLAE DANIEL	USR	
15	VLAD SERGIU COSMIN	USR	
16.	SILVIU DEHELEAN	USR	
17.	STELIAN-CRISTIAN ION	USR	
18	CRISTIAN GATICA	USR	
19	Radeanu Bogdan	USR	
20	COSMA LAVINIA CORINA	USR	
21	Julian Bubi	USR	